

VIEDMA,

09 DIC 2013

VISTO:

Los arts. 6 y 8 de la ley L 3550 de "Ética e Idoneidad de la Función Pública"; y

CONSIDERANDO:

Que la primer norma citada en el visto, dispone, en lo pertinente, que "Los funcionarios deberán presentar ante el Tribunal de Cuentas, una declaración jurada de bienes, bajo juramento de ley y dentro del término de los treinta (30) días de hacer efectivo el cargo..".

Que, la segunda de ellas, titulada INCLUMPLIMIENTO, edicta: "Vencido el plazo a que hace referencia el Artículo 6º, sin que el funcionario haya presentado la declaración jurada y obtenido la constancia del mismo, se suspenderá el pago de toda retribución al declarante, hasta tanto dé efectivo cumplimiento a la disposición de la presente Ley. El Tribunal de Cuentas hará saber tal circunstancia al poder del cual depende aquél, a los fines de que se retengan las remuneraciones que se le hubieren liquidado. Al mismo tiempo se intimará al funcionario remiso a presentar la declaración en el perentorio plazo de quince (15) días hábiles. Transcurrido el nuevo plazo y si el funcionario se negara a cumplimentar la declaración jurada, quedará incurso en causal de cesantía, si se tratare de cargo no electivo. Para los demás cargos se oficiará a la autoridad del Poder del Estado Provincial al que pertenezca, a los fines que proceda a su destitución. En ambos casos el infractor perderá el derecho al cobro de los haberes que se hubieran devengado".

Que, a los fines de tornar plenamente operativa esta última norma


EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- REQUERIR a todas las oficinas del Sector Público Provincial encargadas del pago de haberes y a las autoridades de las cuales ellas dependen, que transcurridos treinta (30) días corridos desde que un sujeto comprendido en el art. 7 de la ley L 3550 hubiere asumido el cargo o función pública, deberán solicitarle la presentación, en el plazo de cinco (5) días, de la constancia que prevé el art. 11 de la citada ley, debidamente expedida por este Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, que acredite haber presentado la Declaración Jurada Patrimonial de ingreso (art. 6 ley cit.); y proceder a la suspensión del pago de la retribución que se le hubiere liquidado, en caso de no hacerlo y hasta tanto ello ocurra.

ARTICULO 2º.- Tanto la formal solicitud, notificación, su resultado, como la orden de suspensión del pago de la retribución, deberá ser comunicado inmediatamente a este Tribunal de Cuentas de Río Negro, junto con la documental que así lo acredite.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese.


Gr. JUAN JOSÉ GENTELAF
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE RÍO NEGRO


Cra. ERIKA F. ACOSTA
PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Ante mí:


Dr. MAXIMILIANO FAROUX
SECRETARIO AUDITOR LEGAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
PROVINCIA DE RÍO NEGRO